

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의·시정 요구

【4】

제 목 * * * 관세청구 불복 업무 관리 미흡

관 련 부 서 ○○처 * * 부

조 치 부 서 ○○처 * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 석탄화력발전소 운영을 위해 필요한 * * * 을 전량 해외에서 수입하고 있고 발전소 하역을 위해 수입물품을 내국 물품화하는 절차인 통관을 시행하고 있으며 통관 시 관세청에서 부과하는 관세, 부가세, 개별 소비세 등을 납부하고 부과받은 세액이 부당할 경우 심사청구 등의 불복 신청 절차를 시행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「관세법」 제119조(불복의 신청)에 따르면 이 법이나 그 밖의 관세에 관한 법률 또는 조약에 따른 처분으로서 위법한 처분 또는 부당한 처분을 받거나 필요한 처분을 받지 못하여 권리나 이익을 침해당한 자는 규정에 따라 그 처분의 취소 또는 변경을 청구하거나 필요한 처분을 청구할 수 있다고 되어 있고, 관세청장이 조사·결정 또는 처리하거나 하여야 하는 경우를 제외하고는 그 처분에 대하여 심사청구 또는 심판청구에 앞서 제2절(심사와 심판)의 규정에 따른 이의신청을 할

수 있다고 되어 있다.

같은 법 제121조(심사청구기간)에 따르면 심사청구는 해당 처분을 한 것을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하며 이의신청을 거친 후 심사청구를 하려는 경우에는 이의신청에 대한 결정을 통지받은 날부터 90일 이내에 하여야 한다고 되어 있다.

그리고 우리 회사 「세무업무처리규정」 제54조(조세불복 범위 등)에 따르면 조세 불복 방법은 과세전 적부심청구, 이의신청, 심사청구 및 심판청구를 원칙으로 하며 심판청구 또는 심사청구에 의한 결정이 부당하다고 판단되는 경우에는 송무 부서에 행정소송을 의뢰할 수 있다고 되어 있다.

따라서 부당한 관세처분을 받거나 필요한 처분을 받지 못하여 우리 회사 권리나 이익이 침해당했다고 판단될 경우 이의신청을 하고 이의신청이 수용되지 않으면 심사청구 또는 심판청구를 90일 이내에 해야하며, 그 결과가 부당하다고 판단되는 경우에는 소송 시행 여부를 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2024. 11. 4. ~ 11. 19.) 기간 * * * 관세 처리업무 적정성을 확인한 결과 * * 부는 20xx년 추가 납부한 x건에 대한 개별소비세 및 가산세가 부당하다고 판단하여 이에 대한 처리방안을 결정하기 위해 20xx년 세무업무 관리위원회를 개최하였고 위원회는 관세부과가 부당하다고 판단하여 불복 신청 절차를 진행하기로 결정하였다.

그런데 * * 부는 행정소송을 진행하기로 한 x건 중 x건에 대해서는 행정소송을 제기하고 있었으나 관세 부당 부과 중 AB세관 이의신청 예정 건에 대해서는 행정소송을 진행하지 않고 있었고 그 원인을 확인한 결과 이의신청 기한 내 이의신청을 하지 못하여 심판청구 등 후속절차를 진행하지 못하였다.

20xx년 x월 관세청의 제척기한에 대한 유권해석이 변경되어 행정소송을 진행하지 못한 위 건은 관세청이 제척기한 이후 부과한 것으로 결정되어 소송 없이도 개별소비세 등을 돌려받을 수 있는 것으로 예상되나 이와 같은 변경사항이 없었다면 관세 환급의 기회를 상실할 수 있었으므로 보다 업무를 철저히 할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 * * 부는 이의신청 기한 초과로 관세 불복 절차를 미시행하는 경우가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○처장은 ① 기한을 경과하여 관세 불복 절차를 미시행하는 경우가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

② 유권해석 변경으로 환급받는 관세 추가 납부 건의 환급처리가 완료되면 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다. (시정)